

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2ª VARA
FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
- SP

Processo nº 5001234-56.2024.4.03.6183

NUP: 01124.556778/2024-20

NB: 46/908.972.349-0

DER: 09/03/2024

O **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move **JOSÉ FERREIRA NETO**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agentes nocivos nos períodos de 17/02/1999 a 22/07/2000 e de 02/01/2002 a 23/05/2018.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade “Juízo 100% Digital”, conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei nº 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 17/02/1999 a 22/07/2000 - Agente: Ruído

Período(s):	17/02/1999 a 22/07/2000
Prova apresentada:	PPP de fls. 59 e 60 do PA (data de emissão: 09/03/2024)
Fundamentos da defesa:	Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP: 1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa. Agentes Nocivos: ⇒ Ruído: - Até 02/12/1998 (véspera da vigência da MP 1.729/98): 1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância: - Se estiver dentro do limite de tolerância você pode apagar as demais teses. • 80 dB(A) até 05/03/97. - De 03/12/1998 a 18/11/2003: 1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).

III.2 - Período de 02/01/2003 a 23/05/2018 - Agente: Calor

Período(s):	02/01/2002 a 23/05/2018
Prova apresentada:	PPP de fls. 45/46 do PA (data de emissão: 09/03/2024)
Fundamentos da defesa:	Agentes Nocivos: CALOR 1. A exposição é inferior a 25°C (patamar mínimo previsto no Anexo 3 da NR-15 com a redação anterior à Portaria SEPRT nº 1.359/2019). 2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, exigível a partir de 14/10/1996 (MP nº 1.523/96 e Tema 208/TNU). 3. As medições devem ser feitas em “IBUTG” (Anexo 3 da NR-15).

RUÍDO-TESE GERAL

- O reconhecimento da atividade especial depende da comprovação da exposição habitual e permanente ao agente nocivo.

- A intensidade do ruído deve observar os limites de tolerância vigentes em cada período trabalhado, conforme a legislação aplicável à época.
- A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), por si só, não afasta automaticamente a especialidade da atividade em razão da exposição ao ruído, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
- O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou outro laudo técnico idôneo, constitui prova apta da exposição ao agente nocivo.

CALOR-TESE GERAL

- A exposição ao calor excessivo pode caracterizar atividade especial quando ultrapassados os limites de tolerância previstos nas normas técnicas e na legislação previdenciária.
- A aferição do calor deve considerar índices técnicos apropriados, como o IBUTG, conforme as normas de higiene ocupacional.
- A habitualidade e permanência da exposição devem ser analisadas de acordo com as atividades efetivamente desempenhadas pelo segurado, não sendo necessária exposição contínua durante toda a jornada.
- A existência de EPI deve ser analisada concretamente, cabendo verificar sua efetiva eficácia para neutralizar o agente nocivo.

IV - OUTROS FUNDAMENTOS

Fica vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores a 13/11/2019 (Art. 25, §2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Art. 188-P, §5º, do Decreto nº 3.048/99).

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

AVERBAÇÃO

Requer a averbação do período reconhecido como especial, com a devida conversão (quando cabível), para fins de revisão/concessão do benefício previdenciário, determinando-se ao INSS que proceda às anotações e averbações necessárias em seus registros, para todos os efeitos legais.

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos;
- c) subsidiariamente, caso reconhecida alguma especialidade, que seja observada a vedação à conversão após 13/11/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 12 de dezembro de 2025.

Procurador Federal